漳州市市场监督管理局
行政处罚决定书

漳市监支处〔2025〕178号

当事人：漳州市角美自来水有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350681156620679L

住所（住址）：福建省漳州台商投资区角美镇龙田村友谊路1号

法定代表人（负责人、经营者）：xxx

2025年10月27日我局接到福建省市场监督管理局关于漳州市角美自来水有限公司违规收取水费问题的移送线索（闽市监价监线索〔2025〕53号），显示：1.当事人混淆用户类型向执行居民价格政策的学校、幼儿园、养老福利机构等用户收非居民水费用，初步核算多收费用110.126736万元；2.明码标价不规范：未公示投诉举报电话12315；未公示垃圾处理费收费标准及相关减免政策；未公示低保户、学校等优惠对象应实行的优惠政策；未公示工程类材料收费标准。

根据上述问题线索，我局派出执法人员于11月4日对当事人的经营场所进行检查。经初步核查，当事人存在不执行政府定价、明码标价不规范等行为。现场检查我局未采取行政强制措施。当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十二条之规定，根据《市场监督管理行政处罚程序

规定》第十九条第一款的规定，经局分管领导审批后于2025年11月5日决定立案调查。

经查，（一）当事人高于政府定价标准收取水费多收共计325502.22元。

1.《城镇供水价格管理办法》第十五条第一款规定“城镇供水实行分类水价。根据使用性质分为居民生活用水、非居民用水、特种用水三类……”，第二款规定“学校教学和学生生活用水、养老机构和残疾人托养机构等社会福利场所生活用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等，按照居民生活类用水价格执行”，《福建省发展和改革委员会、福建省住房和城市建设厅关于转发<城镇供水价格管理办法>的通知》（闽发改价商〔2021〕587号）明确，“执行居民生活用水价格的非居民用户，供水价格按照不低于居民生活用水第一阶梯价格确定，并实行超定额累进加价制度”。

根据上述规定，福建华夏高级技工学校、信德养老院等21家学校、敬老院等生活用水按照居民生活用水价格执行，并实行超定额累进加价制度。

2.《龙海市物价局关于适当调整角美镇自来水价格的批复》（龙价〔2000〕005号）“1.居民生活用水每吨由原来的0.8元调整为1.2元”“5、执行时间：以上价格调整自2000年3月1日起实行”。

《漳州市区非居民用户计划用水管理实施方案》明确，“一、适用范围漳州市主城区使用城市公共设施供水的非居

民用户，年用水量达300立方米（含300立方米）以上的，实行计划用水管理和超计划用水加价制度。”“五、计划用水指标调整（一）调整依据新增用水单位应到节水管理部门申请核定用水计划指标。”“七、超计划用水收费标准1.超计划用水收费标准：超计划用水量在10%以内（含10%）部分，加价15%；2.超计划用水量在10%以上至20%（含20%）部分，加价35%；3.超计划用水量在20%以上至30%（含30%）部分，加价80%；4.超计划用水量在30%以上部分，加价150%”。

漳州台商投资区建设局于2020年8月25日印发的《漳州台商投资区建设局关于参照执行<漳州市区非居民用户计划用水管理实施方案>的通知》（漳台建〔2020〕96号）明确参照执行《漳州市区非居民用户计划用水管理实施方案》，实行非居民用水超额累进加价制度，并自2020年9月抄见水量起执行。

根据上述规定，福建华夏高级技工学校、信德养老院等21家学校、敬老院2023年1月-2025年5月期间生活用水执行价格为第一阶梯1.2元每吨、第二阶梯1.38元每吨、第三阶梯1.62元每吨、第四阶梯2.16元每吨、第五阶梯3元每吨。

3.2023年1月至2025年5月期间，当事人依据《龙海市物价局关于适当调整角美镇自来水价格的批复》（龙价〔2000〕005号）“企业用水每吨由原来1.10元调整为1.40元”、《漳州台商投资区建设局关于参照执行<漳州市区非居民用户计划用水管理实施方案>的通知》（漳台建〔2020〕96号）“七、超计划用水收费标准”之规定，以第一阶梯1.4元每

吨、第二阶梯1.61元每吨、第三阶梯1.89元每吨、第四阶梯2.52元每吨第五阶梯3.5元每吨的价格向福建华夏高级技工学校、信德养老院等21家学校、敬老院收取水费2293572.9元。

根据居民生活用水价格标准，2023年1月至2025年5月期间，当事人向上述学校、敬老院等用水单位实际应收水费1968070.68元。

综上，当事人未对应当按照居民生活用水价格执行的福建华夏高级技工学校、信德养老院等21家学校、敬老院执行居民生活用水价格，高于政府定价标准收取水费，多收水费共计325502.22元。

当事人已于2025年11月20日前主动将多收水费325502.22元全部退还上述用户。

（二）当事人明码标价不规范

当事人未在营业场所公示栏对部分内容进行公示，具体如下：（1）未公示投诉举报电话12315；（2）未公示垃圾处理费收费标准及相关减免政策；（3）未公示低保户、学校等优惠对象应实行的优惠政策；（4）未公示工程类材料收费标准。

当事人已于2025年11月7日在其经营场所补充公示上述信息。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据一：从福建省市场监管局移送的材料中提取的营业执照、法定代表人身份证复印件共计2页，证明当事人的主体资格、法定代表人的身份；

证据二：《福建省物价局关于进一步完善水、电、气价格政策的通知》（闽价商〔2011〕463号）《龙海市物价局关于适当调整角美镇自来水价格的批复》（龙价〔2000〕005号）、《福建省发展和改革委员会福建省住房和城乡建设厅关于转发<城镇供水价格管理办法>的通知》（闽发改商价〔2021〕587号）、《漳州台商投资区建设局关于参照执行<漳州市区非居民用户计划用水管理实施方案>的通知》（漳台建〔2020〕96号）等文件4份，证明当事人应当执行的价格执行标准。

证据三：福建省市场监管局移送的材料（1、部分户号水费细目及收费信息31份；2、漳州市角美自来水有限公司供水行业服务收费目录清单1份；3、现场笔录1份），当事人提供的污水处理费收支明细和转账记录1份，多收水费明细及发票1份，当事人提供的反馈报告1份，多收水费明细1份，《现场检查笔录》1份，杨子俊2025年11月4日《询问笔录》1份，证明当事人未执行政府定价多收水费325502.22元、明码标价不规范的事实。

证据四：收款收据及《漳州市角美自来水有限公司多收水费明细》1份、营业场所公示照片1份，证明漳州市角美自来水有限公司已在2025年11月20日前主动将多收取的水费全部退还相关用户，未规范明码标价的问题已整改的事实。

根据以上已查明的事实，2026年2月6日，本局依法向当事人送达了《漳州市市场监督管理局行政处罚告知书》（漳市监支告〔2025〕178号），当事人在法定期限内未向我局提出陈述和申辩。

本局认为，1.当事人未对应当按照居民生活类用水价格执行的福建华夏高级技工学校、信德养老院等21家学校、敬老院（共计31户）执行居民生活用水价格，高于政府定价标准收取水费，多收水费共计325502.22元，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”之规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（二）项“高于或者低于政府定价制定价格的”规定的违法行为，违法所得325502.22元。2.当事人未在营业场所公示栏对部分内容进行公示违反了《中华人民共和国价格法》第十三条之规定。鉴于当事人积极配合调查并主动提供证据材料，对当事人未执行政府定价、明码标价不规范的行为，应依据《中华人民共和国价格法》第三十九条、第四十二条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第二项之规定，参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1从轻情节，我局决定责令当事人改正上述违法行为，并处罚如下：罚款325502.22元。

当事人在收到本行政处罚决定书之日起十五日内应到银行将罚没款缴入国库非税收入专用帐户，逾期不缴纳罚没

款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第(一)项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服的，应当于收到本决定书之日起六十日内向漳州市人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。

漳州市市场监督管理局

2026年02月26日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。